Una teoría de la captura regulatoria

DOCUMENTO MIT / 1988

La política de las decisiones gubernamentales | Jean-Jacques Laffont y Jean Tirole

01 / Contexto

La regulación de actividades concentradas exige información sobre costos y tecnología. Sin embargo, la empresa conoce aspectos de su producción que el organismo político no observa directamente.

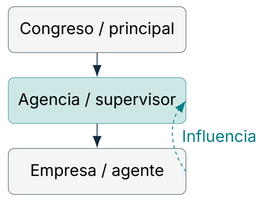
El supervisor puede investigar, pero también puede **reservar información verificable**. Esta discrecionalidad crea oportunidades de influencia por parte de la empresa y de otros grupos.

02 / Problema y objetivo

Problema. Cuando la empresa o colectivos organizados pueden recompensar al supervisor, el informe regulatorio puede dejar de reflejar toda la información disponible.

Objetivo. Estudiar la captura mediante un modelo **principal–supervisor–agente** e identificar cómo la amenaza de colusión modifica el esfuerzo, las rentas, los precios y el bienestar.

03 / Tres niveles de decisión



El Congreso fija contratos; la agencia conoce una señal; la empresa decide esfuerzo y producción. La señal puede revelarse u ocultarse, pero no inventarse libremente.

04 / Modelo económico

TECNOLOGÍA E INCENTIVOS

$$C = (\beta - e)q,$$
$$U = t - \psi(e) \geq 0.$$

β representa el tipo tecnológico; e, el esfuerzo que reduce costos; q, la producción; t, la transferencia; $\psi(e)$, su desutilidad.

La empresa eficiente conoce su ventaja. La autoridad debe ofrecer incentivos que impidan que imite a una empresa menos eficiente.

05 / Renta informativa

VENTAJA DE COSTOS DEL TIPO EFICIENTE

$$\Phi(e) = \psi(e) - \psi(e - \Delta\beta)$$

Bajo información asimétrica, un mayor esfuerzo del tipo ineficiente puede elevar la renta que obtendría el tipo eficiente al imitarlo.

Por ello, el mecanismo **reduce el esfuerzo requerido al tipo ineficiente** frente a la asignación de información completa.

06 / Regla para prevenir connivencia

PREMIO A LA REVELACIÓN

$$(1 + \lambda_f)(s_R - s_O) \geq \Phi(e)$$

El incentivo salarial de la agencia debe compensar la ganancia que la empresa podría ofrecer por ocultar información.

Como este premio también tiene costo social, el Congreso reduce las rentas que podrían utilizarse para influir sobre el supervisor.

07 / Proposición 1: productor

La amenaza de protección del productor disminuye el bienestar, induce contratos de **menor intensidad de esfuerzo** y reduce la producción del tipo ineficiente cuando la información es incompleta.

La agencia recibe incentivos para reportar la verdad. La empresa eficiente obtiene una renta menor que en el escenario sin posibilidades de colusión.

08 / Proposiciones 2 y 3: grupos

Los grupos ambientalistas pueden influir en la regulación si se benefician del ocultamiento de información. Bajo ciertos supuestos, su presión incluso puede aumentar la renta de la empresa.

En el mismo modelo, el grupo de consumidores que busca mayor cantidad y menor precio **no obtiene poder mediante ese ocultamiento**. La dirección del interés importa tanto como los recursos de organización.

09 / Conclusiones e implicación

Las presiones de distintos grupos pueden **reforzarse, no cancelarse**. En empresas multiproducto, la captura puede incidir en la uniformidad de precios y los subsidios cruzados.

Callao–Chancay. El enfoque ayuda a formular preguntas sobre supervisión, incentivos y acceso. El trabajo es teórico; los valores del **HHI portuario no permiten inferir captura** sin evidencia institucional adicional.